

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2541

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นายจรรยา พิพัฒน์วัชรกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 291

จำเลยวางตาโตะไว้ในคลองที่เกิดเหตุมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ปีแล้ว การวางตาโตะดังกล่าวต้องผูกกับฐานไม้ขนาดใหญ่ที่ปักอยู่ในน้ำซึ่งสูงพ้นผิวน้ำประมาณ 10 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่ไปใช้ทำน้ำสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตาโตะอยู่ห่างจากทำน้ำที่ชาวบ้านและเด็กลงอาบน้ำและตักน้ำไปใช้ประมาณ 30 เมตรชาวบ้านไปใช้ทำน้ำดังกล่าวตลอดมา แต่ไม่เคยมีผู้ใดได้รับอันตรายจากตาโตะดังกล่าวในการใช้น้ำและอาบน้ำตามปกติวิสัยมาก่อน เพราะในบริเวณทำน้ำนั้นน้ำไหลไม่แรงสามารถลงอาบน้ำได้โดยปลอดภัย หากผู้ตายทั้งสองเล่นน้ำอยู่ในบริเวณทำน้ำก็จะไม่ตกลงไปในตาโตะถึงแก่ความตายเนื่องจากอยู่ห่างพอสมควร ผู้ตายทั้งสองก็ทราบดีถึงการติดตั้งตาโตะอันเกิดเหตุ ประกอบกับการตกตาโตะของผู้ตายมิใช่ลงอาบน้ำหรือเล่นน้ำที่ทำน้ำแล้วตกลงไปในตาโตะ แต่เหตุเกิดเนื่องจากผู้ตายนั่งห่วงยางเล่นน้ำแล้วห่วงยางไหลไปกระทบกับเสาตาโตะเป็นเหตุให้ผู้ตายตกลงไปในตาโตะโดยผู้ตายปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งเป็นความประมาทของผู้ตายเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาโตะที่จำเลยวางเพื่อดักปลา มิใช่ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ อีกทั้งการที่ผู้ตายตกลงไปในตาโตะจนถึงแก่ความตายก็มิใช่ผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของจำเลย แม้จำเลยมิได้ทำสัญญาเครื่องหมาย

แสดงว่ามีการลงวนตาโตะเครื่องมือทำประมงหรือทำสิ่งกีดกันป้องกันไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ไม่มี ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ ความตาย

จำเลยวางตาโตะไว้ในคลองที่เกิดเหตุมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ปีแล้ว การวางตาโตะดังกล่าวต้องผูกกับฐานไม้ขนาดใหญ่ที่ปักอยู่ในน้ำซึ่งสูงพ้นผิวน้ำประมาณ 10 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่ไปใช้น้ำสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตาโตะอยู่ห่างจาก ทำน้ำที่ชาวบ้านและเด็กลงอาบน้ำและตักน้ำไปใช้ประมาณ 30 เมตรชาวบ้านไปใช้ ทำน้ำดังกล่าวตลอดมา แต่ไม่เคยมีผู้ใดได้รับอันตรายจากตาโตะดังกล่าวในการใช้น้ำ และอาบน้ำตามปกติวิสัยมาก่อน เพราะในบริเวณทำน้ำนั้นน้ำไหลไม่แรงสามารถลง อาบน้ำได้โดยปลอดภัย หากผู้ตายทั้งสองเล่นน้ำอยู่ในบริเวณทำน้ำก็จะไม่ตกลงไปใน ตาโตะถึงแก่ความตายเนื่องจากอยู่ห่างพอสมควร ผู้ตายทั้งสองก็ทราบดีถึงการติดตั้ง ตาโตะอันเกิดเหตุ ประกอบกับการตกตาโตะของผู้ตายมิใช่ลงอาบน้ำหรือเล่นน้ำที่ ทำน้ำแล้วตกลงไปในตาโตะ แต่เหตุเกิดเนื่องจากผู้ตายนั่งห่วงยางเล่นน้ำแล้วห่วง ยางไหลไปกระทบกับเสาตาโตะเป็นเหตุให้ผู้ตายตกลงไปในตาโตะโดยผู้ตาย ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งเป็นความประมาทของผู้ตาย เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาโตะที่จำเลยวางเพื่อดักปลา มิใช่ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิด อันตรายได้โดยสภาพ อีกทั้งการที่ผู้ตายตกลงไปในตาโตะจนถึงแก่ความตายก็มิใช่ ผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของจำเลย แม้จำเลยมิได้ทำสัญญาเครื่องหมาย แสดงว่ามีการลงวนตาโตะเครื่องมือทำประมงหรือทำสิ่งกีดกันป้องกันไว้ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ไม่มี ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ ความตาย

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสมนึก เมืองคำ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเรวัตร อิศราภรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------